

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4883/2533

บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย
) จำกัด

โจทก์

บริษัท เคนดิง เอิร์ธ ไซเอนซิส จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 149

การที่โจทก์ร้องขอให้ศาลสั่งอายัดเงินที่บุคคลภายนอกต้องชำระให้จำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 149 เมื่อต่อมาศาลสั่งให้ยกเลิกอายัดชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลย โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่ออายัดเงินแล้วไม่มีการจำหน่ายตามมาตรา 5 ข้อ 4 ท้าย ป.วิ.พ..

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องเรียกค่าบำเหน็จนายหน้าจำนวน 20,916,354.56 บาท จำเลย และขอให้ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวศาลชั้นต้นสั่งให้อายัดเงินจำนวน 15,916,354.56 บาท จากกรมทรัพยากรธรณีลูกหนี้ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ต่อมาศาลสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว โดยโจทก์ได้คัดค้านไว้ก่อนแล้วในที่สุดโจทก์จำเลยตกลงกันได้และศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความ หลังจากนั้นศาลสั่งให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมการอายัดเงินแล้วไม่มีการ
จำหน่ายในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ศาลมีคำสั่งอายัด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหมวด 3 ค่าฤชา
ธรรมเนียม มาตรา 149 วรรคแรก นั้น บัญญัติว่าค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งนั้น ให้คู่ความผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น ๆ เป็นผู้ชำระ เมื่อโจทก์เป็นผู้
ดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินที่กรมทรัพย์สินทางพาณิชย์ต้องชำระให้แก่จำเลย
ไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ถือได้ว่าโจทก์ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างอื่นตามมาตรานี้
แล้ว เมื่อต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกอายัดชั่วคราวตามคำร้องขอของจำเลย
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดหรืออายัด
เงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายดังกล่าว
ข้ออ้างของโจทก์ตามฎีกานั้น ไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนที่จะให้โจทก์ไม่ต้องเสียค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมก่อนการอายัด
ตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2499 มาตรา 33 นั้น ชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ